

## ENTENTE DE PROJET PILOTE

Cadre d'implémentation opérationnelle, période d'essai gratuite et passage à l'abonnement régulier

### PRESTATAIRE

#### Kael Belceus

Faisant affaire sous le nom **Minerva**  
Entrepreneur individuel / Travailleur autonome  
367 rue Laberge, Repentigny (Québec) J6A 4C2  
(ci-après le « Prestataire »)

### CLIENT

#### Marie-Vane Milien

Faisant affaire sous le nom **Mains Magiques ADM**  
Entrepreneur individuel / Travailleur autonome  
295 Boulevard d'Iberville, Repentigny (Québec) J6A 2A4  
(ci-après le « Client »)

Date d'entrée en vigueur : **15 septembre 2026** · Les Parties sont collectivement désignées les « Parties ».

## 1. Objet de l'entente

Le Prestataire s'engage à implémenter et à fournir au Client un accès à la plateforme logicielle **Minerva Flow** (le « Logiciel »), un outil de gestion opérationnelle destiné aux restaurants et cafés couvrant notamment le suivi des revenus, la gestion de l'inventaire, le suivi des journées de service et l'aide à la décision opérationnelle, selon les modalités décrites ci-dessous.

## 2. Statut légal du Prestataire

Le Client reconnaît et accepte que Minerva n'est pas, à la Date d'entrée en vigueur, une personne morale incorporée. Minerva est exploitée sous forme d'entreprise individuelle par Kael Belceus, lequel est actuellement en démarche d'incorporation. Toute référence à « Minerva » dans la présente entente désigne Kael Belceus faisant affaire sous ce nom. Advenant la complétion de l'incorporation, la présente entente sera automatiquement cédée à la nouvelle entité incorporée, sans que cela n'affecte les droits et obligations respectifs des Parties. Le Client sera avisé par écrit de cette cession le cas échéant.

## 3. Phase d'implémentation

**3.1 Délai maximal.** Le Prestataire s'engage à compléter l'implémentation fonctionnelle du Logiciel dans un délai maximal de deux (2) semaines calendaires suivant la Date d'entrée en vigueur.

**3.2 Mise en service anticipée.** Si l'ensemble des critères de fonctionnalité décrits à l'Annexe A sont atteints en moins d'une (1) semaine, le Client pourra commencer à utiliser le Logiciel en production dès cette date, sans attendre l'écoulement du délai de deux semaines.

**3.3 Date de mise en service.** La date à laquelle le Client commence effectivement à utiliser le Logiciel en conditions réelles (anticipée ou non) constitue le point de départ de la période d'essai gratuite décrite à l'article 4.

## 4. Période d'essai gratuite

**4.1 Durée initiale.** Le Client bénéficie d'une période d'essai gratuite d'un (1) mois civil, débutant à la date de mise en service décrite à l'article 3.3.

**4.2 Extension conditionnelle.** Si, à la fin du mois d'essai, le Client juge de bonne foi que le Logiciel ne répond pas de façon satisfaisante aux critères de l'Annexe A, le Prestataire accepte de prolonger gratuitement l'accès pour une période additionnelle maximale de trente (30) jours calendaires, afin de corriger les lacunes identifiées.

**4.3 Plafond absolu.** En aucun cas la période gratuite totale (essai initial et extension combinés) ne peut excéder soixante (60) jours calendaires à compter de la date de mise en service. Au terme de cette période, le Client s'engage soit à passer à l'abonnement payant selon les modalités convenues à l'article 5, soit à mettre fin à l'entente conformément à l'article 7.

**4.4 Procédure de demande.** Toute demande d'extension doit être transmise par écrit (courriel accepté) au moins cinq (5) jours avant la fin de la période en cours, accompagnée d'une description précise des lacunes constatées au regard des critères de l'Annexe A.

## 5. Passage à l'abonnement payant et fixation du tarif

**5.1 Détermination du tarif à l'issue de l'essai.** À l'issue de la période d'essai gratuite décrite à l'article 4 (ou de son extension éventuelle le cas échéant), le tarif de l'abonnement mensuel régulier au Logiciel sera déterminé d'un commun accord par écrit entre les Parties, en tenant compte de l'usage réel, des fonctionnalités retenues et des besoins opérationnels constatés durant la période pilote. Au moins sept (7) jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai gratuite, le Prestataire transmettra au Client une proposition tarifaire écrite pour l'abonnement mensuel.

**5.2 Accord mutuel et clause de sortie sans frais.** Si les Parties s'entendent par écrit sur le tarif mensuel proposé ou négocié avant l'échéance de la période d'essai, ce tarif s'appliquera pour la suite de l'abonnement, taxes applicables en sus. À défaut d'entente mutuelle écrite sur le tarif avant la fin de la période d'essai gratuite, la présente entente prendra fin automatiquement à la date d'échéance de l'essai, sans pénalité, sans frais additionnels et sans obligation financière pour le Client. L'accès au Logiciel sera alors désactivé, le Client conservant le droit d'exporter ses données opérationnelles conformément à l'article 8.

**5.3 Rabais pour témoignage sur le premier mois payant.** Si le Client fournit au Prestataire, avant ou au moment du premier paiement, un témoignage sous forme (a) d'une vidéo, (b) d'un texte écrit, ou (c) d'une combinaison des deux, portant sur son expérience avec le Logiciel, le Prestataire accorde un rabais de vingt-cinq pour cent (25 %) applicable uniquement à ce premier mois payant, calculé sur le tarif mensuel convenu en vertu de l'article 5.1. Ce rabais ne s'applique à aucun mois subséquent.

**5.4 Facturation subséquente.** À compter du deuxième mois payant, le plein tarif mensuel convenu en vertu de l'article 5.1 s'applique de mois en mois, sauf entente écrite contraire entre les Parties.

## 6. Renouvellement

L'abonnement payant se renouvelle automatiquement de mois en mois à compter du premier mois payant au tarif convenu en vertu de l'article 5, sauf avis de résiliation transmis par écrit par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis d'au moins quinze (15) jours avant la date de renouvellement mensuelle.

## 7. Résiliation

Chacune des Parties peut mettre fin à la présente entente en tout temps, moyennant un préavis écrit de quinze (15) jours. En cas de résiliation durant la période gratuite ou en l'absence d'entente tarifaire au terme de celle-ci, aucune somme n'est due par le Client. En cas de résiliation durant une période payante, le Client demeure redevable des sommes dues jusqu'à la date effective de résiliation, sans remboursement au prorata sauf entente contraire.

## 8. Propriété intellectuelle et données

Le Logiciel Minerva Flow, son code source, son architecture et sa marque demeurent en tout temps la propriété exclusive du Prestataire. Le Client se voit accorder un droit d'usage non exclusif et non transférable, limité à la durée de la présente entente. Les données opérationnelles saisies par le Client dans le Logiciel (données de vente, d'inventaire, etc.) demeurent la propriété du Client, qui pourra en obtenir une exportation sur demande raisonnable en cas de résiliation.

## 9. Confidentialité

Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations commerciales, financières et opérationnelles de l'autre Partie dont elle prend connaissance dans le cadre de la présente entente, et à ne pas les divulguer à des tiers sans consentement écrit préalable, sauf obligation légale contraire.

## 10. Limitation de responsabilité

Le Logiciel est fourni « tel quel » durant la phase pilote décrite aux articles 3 et 4. Le Prestataire ne garantit pas l'absence totale d'interruption de service et ne pourra être tenu responsable des dommages indirects, pertes de profits ou pertes de données découlant de l'utilisation du Logiciel. La responsabilité totale du Prestataire envers le Client, le cas échéant, est limitée aux sommes effectivement versées par le Client au cours des trois (3) derniers mois précédant la réclamation.

## 11. Droit applicable

La présente entente est régie par les lois de la province de Québec et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables. Tout litige sera soumis aux tribunaux compétents du district judiciaire de Montréal.

## 12. Signatures des Parties

Les Parties reconnaissent avoir lu et compris la présente entente et l'acceptent en y apposant leur signature ci-dessous.

### POUR MINERVA (PRESTATAIRE)

Nom du signataire : **Kael Belceus**

Titre : **Fondateur / Prestataire**

-----  
Signature du Prestataire

Date : -----

### POUR MAINS MAGIQUES ADM (CLIENT)

Nom du signataire : **Marie-Vane Milien**

Titre : **Propriétaire / Exploitante**

-----  
Signature du Client

Date : -----

## Annexe A — Critères de fonctionnalité minimale

Base d'évaluation d'achèvement de mise en service (art. 3.2) et d'extension d'essai (art. 4.2)

Les critères suivants déterminent (a) le moment où le Logiciel est considéré comme fonctionnel aux fins de l'article 3.2, et (b) la base d'évaluation pour toute demande d'extension aux termes de l'article 4.2. Cette liste est personnalisée selon la portée réelle convenue avec le Client avant signature :

- ☐ **Module de suivi des revenus** : Opérationnel et connecté aux flux de données réelles du Client.
- ☐ **Module d'inventaire** : Configuré avec les items et fiches d'ingrédients réels du Client.
- ☐ **Suivi des journées de service** : Actif, documenté et utilisé en conditions réelles d'exploitation.
- ☐ **Autonomie opérationnelle** : Le Client a complété l'onboarding et peut générer un rapport de base de façon autonome.
- ☐ **Stabilité logicielle** : Aucun bug bloquant non résolu signalé lors des tests conjoints en production.

### AUTRES CRITÈRES SPÉCIFIQUES CONVENUS ENTRE LES PARTIES :

---

---

---

*Ce document est un gabarit contractuel préparé à titre indicatif et ne constitue pas un avis juridique formel.  
Une validation par un professionnel du droit est recommandée avant signature, notamment en raison du statut d'entreprise individuelle  
en cours d'incorporation.*